

จะได้ดำเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการระดับสูงดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ ย่อมต้องตระหนักว่าต้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะยกเลิกการประกวดราคาโดยอาศัยข้อ ๕.๕ ของประกาศดังกล่าวได้ หากเห็นว่าการเสนอราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติและดำเนินการให้มีการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาจำนวน ๙๑ รายการ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ต่อไป ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยงบประมาณของทางราชการ ย่อมต้องมีความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย การอนุมัติและทำสัญญาดังกล่าว จึงเป็นการไม่เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อันเป็นเหตุให้ทางราชการต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเกินกว่าความเป็นจริงอย่างมาก จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๗/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการตำรวจไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมตัวผู้ต้องหา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหลบหนี

โดยปกติวิสัยข้าราชการตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีที่มีอัตราโทษสูง และเป็นคดีสำคัญดังเช่นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ย่อมจะต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ข้าราชการตำรวจกระทำการโดยประมาท มิได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ในการ

^{๓๖} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔

ขลย

ขลย

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ควบคุมผู้ต้องหามิให้หลบหนี ทั้งที่อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาสามารถหลบหนีไปจากการควบคุมได้ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ได้เบียดผู้ต้องหาชาวกำพูชาในคดียาเสพติดจำนวนสองคนไปยังศาลจังหวัดสระแก้วเพื่อขออำนาจศาลฝากขัง ปรากฏว่าระหว่างการเดินทาง นาย จ. ผู้ต้องหารายหนึ่งได้หลบหนีไป ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามจับกุม แต่ไม่พบ ตำรวจภูธรภาค ๒ จึงมีคำสั่งลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าระดับโทษของผู้ฟ้องคดียังไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวน กระทำโดยประมาทให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ พนักงานสอบสวนจึงได้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดอาญาตามมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงส่งเรื่องทางวินัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) วินิจฉัยแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพิกถอนมติที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับระหว่างถูกปลดออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ย่อมต้องทราบดีว่า ผู้ต้องหาที่ตนควบคุมไบนั้นเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญ มีอัตราโทษสูงและเป็นธรรมดาที่ผู้ต้องหา ย่อมหาโอกาสที่จะหลบหนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ต้องหาทั้งสองเป็นชาวกัมพูชาและพื้นที่ที่เป็น เส้นทางผ่านในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในชนบทเป็นส่วนใหญ่ และเป็นเขตติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา สภาพชายแดนเขตติดต่อไม่มีสิ่งขวางกั้นใด ๆ จึงง่ายต่อการที่จะหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งสภาพการณดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ย่อม ทราบดีอยู่แล้วเนื่องจากรับราชการอยู่ในพื้นที่ ประกอบกับระยะทางระหว่างสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอโคกสูงกับศาลจังหวัดสระแก้วมีระยะทางกว่า ๖๐ กิโลเมตร โดยวิสัยของผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบเช่นผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องใช้ความรอบคอบและใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการ ควบคุมผู้ต้องหาเพื่อมิให้หลบหนี แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใส่กุญแจมือผู้ต้องหา เพียงข้างเดียว ส่วนกุญแจมืออีกหนึ่งข้างนำไปคล้องไว้กับห่วงยึดกระบะรถยนต์ ซึ่งไม่ใช่ อุปกรณ์สำหรับยึดเพื่อควบคุมผู้ต้องหา จากนั้นปล่อยให้ผู้ต้องหาอยู่ท้ายกระบะรถยนต์ ที่ไม่มีหลังคาปกคลุมหรือไม่สิ่งปิดกั้นเพื่อป้องกันการหลบหนีตามลำพัง โดยไม่ดำเนินการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นาย จ. รุดมือออกจาก กุญแจมือและหลบหนีไปได้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเพียงแต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ท้ายกระบะรถยนต์ด้วย ผู้ต้องหาก็คงไม่มีโอกาส รุดมือออกจากกุญแจมือและหลบหนีไปได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีเมื่อเดินทางไปถึงศาลจังหวัดสระแก้วแล้ว จึงแสดงให้เห็นว่า ระหว่างการเดินทาง ผู้ฟ้องคดีมิได้หันไปมองผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญที่ตนมีหน้าที่ควบคุมดูแลเลย จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยของผู้ที่มีหน้าที่ ควบคุมผู้ต้องหาคดีสำคัญ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่นาย จ. หลบหนีจากการควบคุมไไปได้จึงเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้ฟ้องคดี มิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย และการที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาคดีสำคัญและมีอัตราโทษสูงเพราะเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดหลบหนีจากการควบคุมไไปได้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความผิดทางวินัย ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๔๕^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ

^{๓๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๔๕ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ



มาตรา ๕ (๑๒)^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบกับเมื่อไม่ปรากฏว่าการไต่สวนพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องนี้ ได้กระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง^{๔๐} และมาตรา ๘๓^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่สืบเนื่องมาจากการวินิจฉัยและมีมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในฐานะองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถูกผูกพันตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๔๖ ซึ่งได้วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาที่ใช้ดุลพินิจสั่งการตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ และขอบเขตอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์โดยสรุปได้ว่า การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา

^{๓๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๔๗๗

มาตรา ๕ การกระทำผิดวินัยตำรวจนั้น ท่านให้หมายความรวมถึงการกระทำดังจะกล่าวต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๒) ประพฤติผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๐ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๐-๔๑} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่ง



สั่งลงโทษทางวินัยต่อผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ มิใช่การลงโทษตามฐานความผิดจากการสอบสวนวินัยโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาเอง และมีใช้กรณีที่ถูกกล่าวหาถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การอุทธรณ์จึงต้องอยู่ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บัญญัติไว้ โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่มีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น กล่าวคือ อุทธรณ์ได้เฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ องค์การที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามขั้นตอนต่อจากกระบวนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จึงมีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเท่านั้น ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้อีก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยมาตรา ๙๖^๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบกับมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๖)

- กรณีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล

ในกระบวนการยุติธรรมการส่งหมายนัดและคำคู่ความถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความ หากเจ้าพนักงานศาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ดังกล่าวหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขาดตกบกพร่องย่อมกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของศาลโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ การที่เจ้าพนักงานศาลมีพฤติการณ์ละเลยไม่นำหมายนัด

^๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๙๖ ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกลงโทษตามมาตรา ๙๓ จะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนมีคำสั่งลงโทษ

และสำเนาอุทธรณ์ไปส่งแก่คู่ความในคดีตามที่ได้รับมอบหมาย แต่กลับรายงานศาลว่า ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อีกทั้ง การกระทำความผิดดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เข้าข่ายการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษปลดเจ้าหน้าที่ศาลคดีดังกล่าวออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่จะลงแก่ข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ในคดีแพ่งของศาลจังหวัดเพชรบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๖๑/๒๕๔๒ ระหว่างนาง ร. ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนาย บ. ผู้ตาย โดยมีนาง น. ที่ ๑ และนาวาเอก น. ที่ ๒ เป็นผู้ร้องคัดค้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้รายงานผลการส่งหมายต่อศาลแพ่งว่า ได้ทำการส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่ผู้ร้องโดยวิธีปิดหมาย แล้วตามที่อยู่ซึ่งกำหนดไว้ในหมาย เนื่องจากไม่พบผู้รับหมายและไม่มีผู้รับแทน และได้ระบุสภาพภูมิลาเนาที่ทำการจัดส่งหมายว่าเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้น ต่อมา นาง ร. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้ตน ทำให้เสียสิทธิในการทำคำแก้อุทธรณ์ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีได้มีการดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวตามขั้นตอน ผลการสอบสวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมีผลเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมโดยภาพรวมซึ่งถือเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และประธานศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ พร้อมทั้งคืนสิทธิย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังจากบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ไปส่งหมายนัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันอาทิตย์โดยได้ไปสอบถามไปรษณีย์ว่าบ้านของนาง ร. อยู่ที่ใด และได้รับแจ้งว่าอยู่ในซอยลาดพร้าว ๑๐๗ ตรงข้ามกับบริษัท จ. ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าไปในซอยดังกล่าวและพบว่าบ้านนาง ร. เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น มีรั้วหน้าบ้านเป็นประตูเหล็ก แต่จำสีของตัวบ้านไม่ได้ โดยในวันส่งหมายผู้ฟ้องคดีได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของหลานชายไปส่ง และได้นำหมายไปเสียบไว้ที่ชอกประตูรั้วหน้าบ้าน จากนั้นได้กลับมารายงานว่าได้ส่งหมายโดยวิธีปิดหมายแล้ว และระบุสภาพบ้านในรายงานผลการส่งหมายว่าเป็นทาวน์เฮาส์ เนื่องจากในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องส่งหมายจำนวนมาก จึงทำให้รายงานผิดพลาดไป นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ให้ถ้อยคำตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ อีกว่าขอยืนยันตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในครั้งก่อน โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่จะมาให้การหรือมีพยานหลักฐานอื่นมาแสดงอีกอย่างไรก็ดี เนื่องจากพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน อันได้แก่ บันทึกถ้อยคำของนางสาว ข. และนาย ป. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีต่างให้การตรงกันว่าได้ยินและได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่า ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ให้หลานชายเป็นผู้นำส่งหมายแทน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้นั่งรออยู่ในรถ คำให้การดังกล่าวจึงมีน้ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่นาง ร. ผู้ร้อง แต่ได้บันทึกรายงานการเดินหมายว่าได้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้นาง ร. โดยวิธีปิดหมายแล้ว การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งในที่นี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และระเบียบของทางราชการ ซึ่งในที่นี้คือระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยการส่งคำคู่ความและเอกสารฯ และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว และโดยที่ศาลทั้งหลายมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ทั้งยังต้องแสดงให้เห็นแก่สาธารณชนด้วยว่าได้ใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเช่นว่านี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อการนี้ศาลจึงต้องเปิดโอกาสให้คู่ความได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่ความแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างหรือหักล้างข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้าง และเฉพาะแต่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่ความได้มีโอกาสยืนยันหรือหักล้างแล้วเท่านั้นที่ศาลจะนำมาใช้ในการทำคำพิพากษาหรือชี้ขาดคดีได้ การส่งหมายนัดและคำคู่ความอันได้แก่ คำฟ้อง คำให้การ หรือคำร้องทั้งหลายที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยื่นต่อศาลให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยถูกต้องและตรงต่อเวลา จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการอำนวย



ความยุติธรรมแก่คู่ความของศาลยุติธรรม ซึ่งภารกิจดังกล่าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานศาล หากเจ้าพนักงานศาลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวขาดตกบกพร่อง ย่อมกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปในการประสาทความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่นาง ร. ซึ่งเป็นคู่ความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดเพชรบุรีในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๖๑/๒๕๕๒ แต่กลับละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้ง ยังรายงานต่อศาลว่าได้ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๔๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนั้น การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดียังถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นราชการที่สนับสนุนการประสาทความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต อันสำนักงานศาลยุติธรรมพึงคาดหมายได้จากเจ้าพนักงานศาลโดยทั่วไป เข้าข่ายการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกด้วย เมื่อการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ และผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดที่จะลงแก่ข้าราชการที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น จึงไม่เป็นการกระทำ

^{๔๓-๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๘๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๐/๒๕๕๖)

- กรณีรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

ข้าราชการครูต้องรักษาเกียรติศักดิ์และตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย การที่ข้าราชการครูมีพฤติการณ์สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นโดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าว เพื่อนำมายื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยหวังผลประโยชน์ตอบแทน การกระทำความดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีในฐานองค์การสูงสุดของฝ่ายบริหารที่ห้ามมิให้ข้าราชการรวมถึงลูกจ้างประจำใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้ราชการต้องเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤดิชั่วอย่างร้ายแรงอีกด้วย การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าแฝกสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย (เดิม) ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทำบันทึกถึงสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการโดยอ้างว่านำไปประกันตัวนาย ป. ผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์ ต่อมา ได้มีการแก้ไขชื่อผู้ต้องหาจากนาย ป. เป็นนาย จ. ผู้ต้องหาคดีอาญาข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาให้โทษประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง และผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปใช้เป็นหลักประกันสัญญาประกันตัวนาย จ. ที่ศาลจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว และศาลจังหวัดเชียงรายได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง แต่เป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์มิได้กระทำโดยทุจริตหรือหวังผลประโยชน์อันมิควรได้ จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๘



วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ขั้น และรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพิจารณา ต่อมา ก.ค. มีมติว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับเสมียนทนายความมาตั้งแต่ต้น โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการและแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าวเพื่อนำไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาผิด พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จากนั้น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ ก.ค. ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าว แต่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือให้ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน คำสั่งที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้นเป็นปลดออกจากราชการ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติห้ามมิให้ข้าราชการ รวมตลอดถึงลูกจ้างประจำใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาเสพติดทุกประเภท และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งเวียนมติดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงย่อมต้องทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นอย่างดี และต้องรักษาเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการระบุว่าจะนำไปใช้ประกันตัวนาย ป. ผู้ต้องหาคดีข่มขืนภรรยาซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือรับรองดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและทำสัญญาประกันในการปล่อยชั่วคราวนาย ป. ต่อศาลจังหวัดเชียงราย แต่ปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีและเสมียนทนายความได้ทำการแก้ไขชื่อผู้ต้องหาจากนาย ป. เป็นนาย จ. และนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปยื่นขอประกันตัวนาย จ. ผู้ต้องหาในคดีอาญาผิดต่อศาลจังหวัดเชียงราย และศาลจังหวัดเชียงรายได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนาย จ. โดยเมื่อครบกำหนดวันนัดส่งตัวนาย จ. แต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายประกันได้มาศาลและลงลายมือชื่อรับทราบกำหนดนัดในแต่ละครั้งทุกนัดรวม ๕ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยโต้แย้งหรือแสดงให้ศาลจังหวัดเชียงรายเห็นว่านาย จ. ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่ผู้ฟ้องคดีขอประกันตัว อีกทั้ง นาย จ. ให้การต่อศาลจังหวัดเชียงรายว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอประกันและญาติของนาย จ. ต้องเสียเงินในการประกันตัวจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของ นาย ณ. ที่ให้การไว้กับคณะกรรมการสอบสวน



ทางวินัยว่า ตนได้ติดต่อขอให้ผู้ฟ้องคดีขอหนังสือรับรองจากทางราชการมาประกันตัวผู้ต้องหา โดยจะมีค่าตอบแทนให้ ผู้ฟ้องคดีจึงตกลงดำเนินการให้ กรณีจึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีและเสมียนทนายความเป็นผู้แก้ไขชื่อผู้ต้องหาในหนังสือรับรองข้าราชการจริง และการที่ผู้ฟ้องคดีสมมุติชื่อนาย ป. ว่าเป็นผู้ต้องหาในคดียกยอกทรัพย์ และเป็นญาติกับ ผู้ฟ้องคดีก็เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือรับรองข้าราชการให้ เพราะหากไม่กระทำเช่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะไม่ออกหนังสือรับรองให้แก่ข้าราชการ เพื่อนำไปประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งเวียนให้ข้าราชการ ในสังกัดทราบ ซึ่งมีผลบังคับให้ข้าราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น องค์การสูงสุดของฝ่ายบริหาร เมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ระดับ ๗ ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ จึงต้องรักษาเกียรติศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ทั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ดีกว่าบุคคลทั่วไปย่อมทราบดีว่า การขอประกันตัวผู้ต้องหา และทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาไปจากศาลนั้น หากมีการผิดสัญญาประกัน ผู้ฟ้องคดี จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปรับตามจำนวนวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น พฤติการณ์ของ ผู้ฟ้องคดีที่ยินยอมประกันตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด ทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือเป็นญาติเกี่ยวข้องกัน ย่อมเป็นการผิดปกตวิสัยที่บุคคลทั่วไปพึงกระทำ จึงเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าเป็นการกระทำ เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โดยผู้ฟ้องคดีจึงใจแก้ไขเอกสาร หนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้น และการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยปกปิด ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และเป็นกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เมื่อเลขาธิการ คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เสนอรายงานผลการดำเนินการทางวินัย แก่ผู้พิจารณาให้ ก.ค. พิจารณา และ ก.ค. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาสมรู้ร่วมคิด กับเสมียนทนายความมาตั้งแต่ต้น โดยการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขอ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ และแก้ไขข้อความในหนังสือดังกล่าวเพื่อนำมายื่นประกันตัว ผู้ต้องหาในคดียาเสพติด พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี จากโทษลดขั้นเงินเดือน จำนวน ๑ ขั้น เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นการใช้ดุลพินิจ สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ตามมาตรา ๑๐๙^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัย ข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หรือดำเนินการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ แก่ข้าราชการพลเรือน สามัญผู้ใด หรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวน หรือการสั่งให้ออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นตามลำดับจนถึงอธิบดี ในกรณีที่

ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือนจำนวน ๑ ขั้น เป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ ก.ค. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้าราชการพลเรือนสามัญในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีหรือราชบัณฑิตยสถาน ให้รายงานตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๓ และมีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยเห็นว่าการยุติเรื่องการลงโทษหรือการลงโทษที่มีโทษเป็นการลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และมีโทษเป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด เป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้นลดโทษลงเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง จดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน หรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเดิมให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้รับความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอำนาจของตนตามมาตรา ๑๐๓ และการเพิ่มอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจนั้นด้วย ถ้าเกินอำนาจของตนก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ขึ้นตามลำดับเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะหรือสั่งยุติเรื่อง จดโทษหรือสั่งลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ หรือสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งมีโทษเป็นการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม และมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง

ในกรณีที่อธิบดีที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง มีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือความเห็นหรือมติของ อ.ก.พ. จังหวัด ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๕ เกี่ยวกับการพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะในทางเป็นโทษหรือเป็นคุณ แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ก็ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้นั้นสังกัดอยู่พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใดให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ก็ให้นำมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อได้มีคำสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ จดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษเป็นสถานโทษที่เบาลง หรือจดโทษหรือยกโทษ คำสั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลง อัตราโทษส่วนที่เกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนที่เกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วตามคำสั่งที่เป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนเกินที่เป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ แต่ถ้าคำสั่งที่เป็นอันยกเลิกเป็นคำสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการในส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และผู้ถูกสั่งลงโทษหรือลงทัณฑ์ได้รับโทษหรือทัณฑ์นั้นไปแล้ว ก็ให้เป็นอันพับไป

เมื่ออธิบดีได้ดำเนินการทางวินัย หรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งและได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วให้รายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกดำเนินการทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ตามกรณีที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยที่ ก.พ. วางไว้

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงที่ได้รับรายงานตามวรรคหก เห็นว่าการดำเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และมีมติเป็นประการใดให้อธิบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น



มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและให้ดำเนินการตามมติของ ก.ค. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๖๗/๒๕๕๕)

- กรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

กรณีที่ข้าราชการมีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลาป่วยหรือลากิจ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการลาของข้าราชการกำหนดไว้ ซึ่งการลาป่วยนั้นจะต้องมีการยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น จึงอาจจะยื่นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได้ ในขณะที่การลากิจจะต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา และเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จึงจะเสนอใบลาพร้อมกับระบุเหตุผลในภายหลังได้ การที่ข้าราชการไม่เข้ารับการอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นก็ได้มาปฏิบัติราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน แม้จะได้มีการยื่นใบลาป่วยและลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ตาม แต่เมื่อการยื่นใบลาดังกล่าวมิได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ประกอบกับข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการลา พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษให้ปลดข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้าอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยไม่ชี้แจงเหตุผลและไม่ยื่นใบลา ทำให้ไม่ผ่านการอบรม



เพราะเวลาที่เข้ารับการอบรมไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ และผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันรวมเป็นเวลา ๑๙ วัน ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานได้ยื่นใบลาอีกและใบลาป่วยรวมจำนวน ๓ ฉบับ แต่ผู้อำนวยการวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาตามที่ขอในใบลาทั้งสามฉบับ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาอีกล่วงหน้า และสาเหตุการลาอีกไม่ใช่เหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษที่ไม่อาจยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันลาได้ และการลาป่วยอีกสองครั้งเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ป่วยจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติ ก.ม. เช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม และให้ชดเชยค่าเสียหายพร้อมกับดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ส่งผู้ฟ้องคดีเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ระดับสูง ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ทำให้ไม่ผ่านการอบรมเพราะเวลาที่เข้ารับการอบรมไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีอาการป่วยจึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ และโดยที่การเข้ารับการอบรมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างหนึ่งตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หากข้าราชการประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง^{๔๖} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

^{๔๖} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว

การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้



พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่เข้ารับการอบรมในวันดังกล่าวโดยมิได้ยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และยื่นใบลาจำนวน ๓ ฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีขอลากิจตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยอ้างเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ ฉบับที่สอง ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ครึ่งวันเช้า และฉบับที่สาม ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ลาตามที่ขอ เนื่องจากการลาของของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันลา และการลาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ไม่ใช่เหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาล่วงหน้าได้ โดยเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลากิจตามข้อ ๑๙^{๔๗} ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ แล้วเห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นใบลากิจในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยขอลากิจตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ก็ตาม แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจตามที่ขอ และการลากิจของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการลาของข้าราชการ จึงมีผลให้ผู้ฟ้องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในวันดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปทำงานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงาน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ระบุในใบลากิจว่าผู้ฟ้องคดีขอไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปทำงานในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงขัดแย้งกับใบลากิจของผู้ฟ้องคดีเอง กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอลาป่วยในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ครึ่งวันเช้า และผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการในช่วงบ่าย นั้น ผู้ฟ้องคดีได้อ้างว่าในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีไปทำงานสายและได้ขอลงลายมือชื่อลงเวลา

การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้

^{๔๗} ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้เหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติงานกับนางสาว ส. แต่เนื่องจากแฟ้มลงลายมือชื่ออยู่ในห้องผู้อำนวยการ จึงไม่สามารถลงลายมือชื่อลงเวลาปฏิบัติงานได้ ประกอบกับนางสาว ส. แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าให้ผู้ฟ้องคดีมาลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปรับเช็คทุนการศึกษาที่แผนกการเงินและออกจากที่ทำงาน เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีมีภาระงานสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ผู้ฟ้องคดีไปทำงานสาย ทำให้นักศึกษาแยกย้ายกันออกจากห้องเรียนและกลับบ้าน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและคำนึงถึงการดำรงตนในฐานะอาจารย์ที่จะต้องประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องไปปฏิบัติงานให้ทันกับเวลาเข้าปฏิบัติงาน และอยู่ปฏิบัติงานจนครบเวลาราชการ หลังจากได้หยุดงานไปแล้วหลายวัน การที่ผู้ฟ้องคดีไปถึงที่ทำงานสายโดยยื่นใบลาป่วยในช่วงเช้า แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วย เพราะไม่เชื่อว่าป่วยจริง และผู้ฟ้องคดีได้ออกจากที่ทำงานในช่วงบ่าย โดยมีได้อยู่จนครบเวลาราชการ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดียังมีการป่วย จึงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาป่วยแล้ว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ และไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฟ้องคดีป่วยจริงในวันดังกล่าว ทั้งยังปรากฏว่าในบางวันผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อศึกษาต่อในตอนเย็น และไปตักหนังสือกับเพื่อนที่วิทยาเขตศาลายา การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพราะไม่เชื่อว่าป่วยจริง จึงมีผลให้พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๗/๒๕๕๕)

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



- กรณีข้าราชการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๑) ข้าราชการตำรวจมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของผู้อื่น

ข้าราชการตำรวจเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี จึงต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการตำรวจมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงซึ่งตนรู้ดีว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ย่อมเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษปลดข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบลโคกสูง ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาผู้อื่น โดยมีมูลเหตุมาจากการที่นาย ป. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. ภรรยาของผู้ร้องเรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีจึงมีคำสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. ภรรยาของนาย ป. ระหว่างที่ยังไม่หย่าขาดกันจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า นาย ป. และนาง น. ได้จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน ระหว่างอยู่ด้วยกันจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา จึงได้แยกกันอยู่ ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาง น. ต่างยอมรับว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันจริงโดยไม่ปรากฏว่านาง น. ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนมีสามีแล้วหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขาดเจตนาเนื่องจากไม่ทราบว่านาง น. มีสามีแล้ว จึงไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีภรรยาอยู่แล้วและยังไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นจนเกิดเรื่องเสียหายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควรและกระทำการ

อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประพฤติตนให้เคร่งครัดต่อมรรยาท และระเบียบแบบแผนของข้าราชการตำรวจ ประพฤติตนไม่สมควรมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นในทางชู้สาวจนเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย ตามมาตรา ๕ อนุมาตรา ๓ และอนุมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๓๗ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วรายงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การรายงานการดำเนินการทางวินัยของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง จึงมีมติให้ส่งเรื่องคืนเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีรายงานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยุติเรื่องทางวินัยอย่างร้ายแรงและลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน และรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. จริ่ง แต่ต่อสู้ว่าทราบจากนาง น. ว่าเคยมีสามีและเลิกกันแล้ว ซึ่งข้อต่อสู้ดังกล่าวขัดกับคำให้การของนาง น. และนาง ม. (พี่สาวของนาง น.) ที่ให้การโดยสรุปว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่านาง น. ยังไม่ได้หย่าขาดจากสามีก็ยังคงมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. จนกระทั่งนาย ป. และนาง น. ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยาแล้ว จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดจริง พฤติการณ์และการกระทำนับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๗๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ความร้ายแรงแห่งกรณีโทษถึงปลดออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ปลดออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๑^{๔๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติให้นำบทบัญญัติเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน รวมทั้ง กฎ ก.พ. ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้กับข้าราชการตำรวจโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา ๙๙^{๕๐} ประกอบกับมาตรา ๑๐๒^{๕๑} วรรคสาม^{๕๒} และวรรคเจ็ด^{๕๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยไว้ โดยเมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา นอกจากนี้

^{๔๙} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๖๑ ในระหว่างที่ยังมิได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พุทธศักราช ๒๕๒๗ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ และการอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวินัยตำรวจ ทั้งนี้ โดยให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวง เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. และให้อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ตร. จังหวัด และให้อำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

^{๕๐-๕๒} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๙

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยทันที

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้แต่งตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ฯลฯ

ฯลฯ



มาตรา ๙๘ วรรคสอง^{๕๓} และมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ บัญญัติให้การกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ซึ่งในการพิจารณาว่าการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการผู้นั้น และความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานจากการสอบสวน ประกอบกับพฤติการณ์แวดล้อมและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง น. นั้น ผู้ฟ้องคดีทราบดีว่านาง น. ยังเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของนาย ป. การกระทำของผู้ฟ้องคดีส่งผลให้ชีวิตสมรสของนาย ป. ซึ่งมีบุตรด้วยกันกับนาง น. หนึ่งคน ต้องหย่าขาดจากกัน เมื่อขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ สถานภาพของการเป็นข้าราชการตำรวจย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่า เป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีพฤติกรรมกระทำการที่เสื่อมเสียเกียรติและภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจ และขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคมเสียเอง พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๕๓-๕๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายในบังคับวรรคสอง

ฯลฯ

ฯลฯ

